

1500206-40.2022.8.26.0560

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228070/2022 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 26893809 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2228070 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2228070 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-40.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-40.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228070/2022 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 26893809 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2228070 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2228070 - DEL.POL.CARDOSO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

DENIS RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 16h25m, na Rua Seis, nº 1.477, bairro Jardim dos Lagos, nesta cidade e comarca de Cardoso/SP, trazia consigo 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, envolta em plástico amarelo, bem como mantinha em depósito 3 (três) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, sendo duas porções menores e acondicionadas em plástico e a terceira em forma de tijolo, totalizando 1.029,86 gramas (peso bruto) da referida droga e mais 02 (duas) porções de cocaína, embaladas em papel alumínio,

totalizando 153,49 gramas (peso bruto), todas para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, laudo de constatação a fls. 17/19 e 38/40, exame químico toxicológico definitivo a fls. 115/117 e laudo sobre os objetos apreendidos a fls. 112/114. A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva, conforme decidido no termo de audiência de fls. 83/84.

O acusado foi notificado à fls. 136 e apresentou defesa prévia às fls. 141/146. A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2022, conforme decisão de fls. 153/155. O réu foi devidamente citado à fls. 183.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Na hipótese de condenação, manifestou-se pela possibilidade do recurso em liberdade. É a síntese necessária.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Após regular instrução probatória, os fatos narrados na denúncia restaram plenamente demonstrados.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 07/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do laudo de constatação preliminar (fls. 17/19) e do exame químico toxicológico (fls. 112/114 e 115/117).

A autoria é certa.

Na fase policial, o acusado DENIS RIBEIRO DO NASCIMENTO permaneceu em silêncio (fls. 05). Em juízo, disse que todo dia 20 pegava vale na firma em que trabalhava. No dia 19 pegou o Vale, pois no sábado não iria trabalhar. Como havia brigado com sua esposa, saiu da casa dela em razão de uma medida protetiva deferida em seu desfavor. Houve a necessidade de alugar uma casa do advogado Renan. Quando pegou a droga para o seu consumo, disse que estava no tanque e apenas viu os policiais quando estes ingressaram aos fundos. Quanto à droga do colchão, disse que é de uma pessoa que não pode identificar. Disse que estava devendo uma droga e houve o pedido para guardar a droga para abater a dívida devida.

A confissão parcial do acusado encontra-se em consonância com os demais elementos de droga.

Com efeito, a testemunha Alessandro Rosa Euzebio, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela Vila Nova e Vila Progresso. Ao virar para passar defronte à Shallon, avistou o réu. Este, ao perceber a aproximação da polícia, ficou nervoso. Realizada a abordagem, houve a localização de uma porção de maconha e de R\$ 62,00 em espécie, dizendo que era para o uso, tendo autorizado o ingresso na residência, que ficava nas proximidades. Neste local, encontrou maconha, balança, papel alumínio, dentre outros. O réu é conhecido dos meios policiais e havia recebido informações de que estaria traficando. Nunca viu o acusado trabalhando, apenas nos bares e no campo, com cerveja na mão, sendo tais locais ponto de venda de entorpecente. Disse que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas.

A testemunha Maurício Gonçalves, também policial militar, afirmou que estava em patrulhamento e nas imediações da Vila Progresso, nas proximidades da Shallon, conhecida pelo tráfico de drogas, avistou o acusado defronte sua residência. Na revista pessoal, localizou uma porção de maconha e dinheiro. Autorizado o ingresso na residência, houve a localização de balança, prato, bem como de mais entorpecente. Não tem conhecimento se o acusado trabalha. O réu é conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. O réu disse que o entorpecente era para o uso, mas a quantidade era incompatível com tal alegação.

A testemunha Augusto César Marzinoto de Souza disse que o réu trabalhava para a firma administrada pelo depoente. Disse que o acusado trabalhou por quatro meses, com desempenho satisfatório. O trabalho ocorreu posteriormente à alta da internação

do réu.

A testemunha Célia Cristina Borges disse que tem conhecimento de que o réu é usuário de drogas desde sua adolescência, havendo piora após o falecimento do avô. Nunca soube que o acusado fosse traficante.

Dessa forma, após regular instrução probatória, restou demonstrado que efetivamente a droga encontrada era de propriedade do réu e se destinava à entrega ao consumo de terceiros. Isto porque, conforme se denota do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, anteriormente ao flagrante, já haviam fundadas suspeitas de que DENIS estaria se dedicando ao comércio de drogas, o que foi ratificado com as provas produzidas no feito.

Verifica-se que o réu foi surpreendido com expressiva quantidade de entorpecentes em seu poder (1.029,86 gramas - peso bruto - de maconha e 153,49 gramas - peso bruto - de cocaína), materiais para fracionamento e armazenamento da droga (pratos com resquícios de droga, faca de cozinha, papel alumínio, balança de precisão), além de expressiva quantidade de dinheiro sem procedência confirmada, que o acusado escondia presa no elástico da sua bermuda.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: (a) a variedade, quantidade e o modo de acondicionamento das drogas; (b) a narrativa dos policiais militares; (c) a apreensão dos petrechos para fracionamento e armazenamento da droga; (d) a prévia informação acerca do tráfico por parte do réu; (e) apreensão de quantia de dinheiro cuja origem não foi declarada.

A alegação de uso não restou provada, até porque devidamente afastada pelas provas trazidas pela acusação. De fato, a quantidade de droga é incompatível com o mero uso, ainda que se considere que a totalidade dos entorpecentes seria consumida pelo casal. Ademais, não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo de maconha, o que também repele a alegação de que o entorpecente apreendido era destinado para uso próprio.

A alegação quanto à coação não restou demonstrada por nenhum elemento.

Fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena.

Em razão dos seus antecedentes e personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo inicialmente a pena acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias multa. A medida se mostra necessária, ante a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (cocaína), a qual, inquestionavelmente, é dotada de alto poder viciante, bem como em virtude dos maus antecedentes do réu, entendidos estes como as condenações com trânsito em julgado que não tem o condão de gerar a reincidência (0021391-81.2008.8.26.01664 - fls. 214).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (proc. 1500210-48.2020.8.26.0560 - fls. 211/212), a qual se compensa com a atenuante da confissão. Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. Além disso, foi revelado pelos policiais militares que, anteriormente à prisão em flagrante, já haviam suspeitas de que o réu vinha se dedicando ao comércio de drogas, a denotar, portanto, que não preenche os requisitos necessários para concessão do aludido redutor.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, em face da reincidência.

Pelo mesmo motivo (quantidade da pena), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou o estabelecimento do sursis, nos termos dos artigos 44, inciso I e 77, caput, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR o acusado DENIS RIBEIRO DO NASCIMENTO ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias multa, em seu valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e certidão de honorários em favor da advogada nomeada (fls. 137), nos termos do convênio OAB/DPE.

Tendo em vista que o réu é beneficiário da justiça gratuita, ora concedida, fica dispensado do pagamento das custas processuais.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União (fls. 111), quantia esta que deve ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

Por fim, não poderá o acusado apelar desta em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a necessidade da manutenção da ordem pública.

P.I.C.

Cardoso, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA